

개선하여야 할 사항			
번호	34	관련부서(기관)	目目처
제 목 위탁교육 자격요건상의 연령제한 불합리 내 용 공사(公社)는 업무와 관련된 전문지식과 실무능력 배양 등을 위해 최소 근속 기간 등 일정 자격요건¹⁾을 충족하는 직원들을 선발하여 국내 또는 국외 대학·대학원, 연구기관 및 전문교육기관 등을 통한 위탁교육을 실시하고 있다. 한편 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」(이하 “법률”이라 한다) 제4조의4(모집·채용 등에서의 연령차별 금지) 제1항제3호에 따르면 사업주는 합리적인 이유²⁾ 없이 ‘교육’ 및 ‘훈련’에 대해 연령을 이유로 근로자 또는 근로자가 되려는 자를 차별하여서는 아니 된다. 그런데 위탁교육의 경우 아래 [표]와 같이 특정 연령(학사 및 석사 26세, 박사 및 외국학위 22세) 이상의 직원은 교육기회가 없어 연령간 차별이 이루어지고 있는 실정이다.			

1) 근거조항 : 「교육훈련규정」 제32조(대학교 위탁교육 수학자 선정), 제35조(대학원 위탁교육 수학자 선정), 제38조(국외위탁교육 수학자의 자격요건)

2) 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제4조의5(차별금지의 예외) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제4조의4에 따른 연령차별로 보지 아니한다.

1. 직무의 성격에 비추어 특정 연령기준이 불가피하게 요구되는 경우
2. 근속기간의 차이를 고려하여 임금이나 임금 외의 금품과 복리후생에서 합리적인 차등을 두는 경우
3. 이 법이나 다른 법률에 따라 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 정년을 설정하는 경우
4. 이 법이나 다른 법률에 따라 특정 연령집단의 고용유지·촉진을 위한 지원조치를 하는 경우

[표] 「교육훈련규정」상의 위탁교육 연령 자격요건

구 분	연령 자격요건	비 고
국내 대학교 위탁교육	만66세 미만	입학(예정)연도 교육개시일 기준
국내 대학원 위탁교육	석사과정 만66세 미만 박사과정 만68세 미만	입학(예정)연도 교육개시일 기준
국외 위탁교육(MBA과정)	만66세 미만	학위과정으로서 세계 상위 50위권 이내 비즈니스스쿨의 입학허가서를 취득한 자
국외 위탁교육(기타)	만68세 미만	학위과정으로서 세계 우수대학의 입학허가서를 취득한 자

또한 공사는 위탁교육에 있어 「교육훈련규정」상 명시된 연령제한뿐만 아니라 복무의무기간이 교육기간의 2배에 이르는 등 타기관에 비해 엄격한 자격요건을 요구하고 있는데, 최근 이루어진 입사 연령제한 철폐 및 정년 연장(58세 → 60세)³⁾ 등을 고려하면 특정 연령으로 교육·훈련 자격요건을 제한하는 것은 「법률」에 위배될 소지가 있다.

그러므로 위탁교육 자격요건 중 연령제한을 폐지하거나 현실에 맞게 완화하는 방향으로 관련 규정을 개선할 필요가 있다.

조치하여야 할 사항

目目처장은

「교육훈련규정」 제32조(대학교 위탁교육 수학자 선정), 제35조(대학원 위탁교육 수학자 선정) 및 제38조(국외위탁교육 수학자의 자격요건)에 명시된 위탁교육 자격요건 관련 연령제한 규정을 합리적으로 개정하시기 바랍니다.

3) 「취업규칙」 제48조(정년) ① 직원의 정년은 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 60세로 하고, 정년 이전에 임금피크제를 적용한다.(개정 2015. 8. 31.)